اعلم أن الاصل فى هذا ان للانسان ان يجعل ثواب عمله لغيره من الاموات والاحياء حجا او صلاة او صوما او صدقة اوغيرها كتلاوة القرآن وسائر الاذكار فاذا فعل شيأ من هذا وجعل ثوابه لغيره جاز بلا شبهة ويصل اليه عند اهل السنة والجماعة لكن الاستئجار لا يصح عندنا فى باب الحج على ما صرح به فى التحفة وكذا صرح بعدم الجواز فى الوقاية ومجمع البحرين والمختار والمحيط قال الزيلعى وكره الجعل ان وجد فىء ومراده به ضرب الامام الجعل على الناس للذين يخرجون الى الجهاد لانه يشبه الاجر على الطاعة فحقيقته حرام فيكره ما أشبهه فقد صرح ابن الهمام بأن حقيقة الاجرة على الطاعة حرام فما أشبهها مكروه وعلله العينى بأن الجهاد حق الله تعالى فلا يجوز اخذ الاجرة عليه فاذا تمحض اجرة كان حراما واذا أشبهها كان مكروها وهو الى الحرام أقرب انتهى وقال مالك والشافعى بجواز ذلك فى الصدقة والعبادة المالية وفى الحج ولا يجوز فى غيرها من الطاعات كالصلاة والصوم وقراءة القرآن وغيره ولنا ما روى أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم فقال كان لى ابوان ابرهما حال حياتهما فكيف ابرهما بعد موتهما فقال له عليه الصلاة والسلام ان من البر بعد البر أن تصلى لهما مع صلاتك وأن تصوم لهما مع صيامك رواه الدارقطنى وعن على رضى الله تعالى عنه مرفوعا من مر على المقابر وقرأ قل هو الله احد احدى عشرة مرة ثم وهب اجرها للاموات اعطى من الأجر بعدد الاموات رواه الدار قطنى وعن أنس رضى الله عنه انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله انا نتصدق عن موتانا ونحج عنهم وندعو لهم فهل يصل ذلك اليهم قال نعم انه ليصل اليهم ويفرحون به كما يفرح أحدكم بالطبق اذا اهدى اليه رواه ابى حفص الكبير العكبرى وعنه عليه الصلاة والسلام انه ضحى بكبشين املحين احدهما عن نفسه والآخر عن امته رواه الشيخان اى جعل ثوابه لامته وهذا تعليم منه صلى الله عليه وسلم ان الانسان ينفعه عمل غيره والاقتداء به هو الاستمساك بالعروة الوثقى واما قوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى ففيه معان كثيرة ليس هنا محل بسطها قال المصنف (أعلم ان كل من وجب عليه الحج) اى حجة الاسلام والقضاء او النذر وهو قادر على الاداء بنفسه وحضره الموت او خافه يجب عليه الوصية بالاحجاج عنه بعد موته فان قدر عليه اولا (وعجز عن الاداء بنفسه) اى بعده (يجب عليه الاحجاج) اى بأن يحج عنه فى حال حياته او بعد مماته (ان فرط) اى قصر (فى التأخير) بأن وجب عليه فلم يخرج اليه فى عامه وفيه الايماء الى ان وجوب الايصاء انما يتعلق بمن لم يحج بعد الوجوب اذا لم يخرج الى الحج حتى مات فاما من وجب عليه الحج فحج من عامه فمات فى الطريق لا يجب عليه الايصاء بالحج لانه لم يؤخر بعد الايجاب ولم يقصر فى هذا الباب كذا فى التجنيس والفتاوى السراجية قال ابن الهمام وهذا قيد حسن وتفصيل مستحسن ينبغى ان يحفظ (وان مات قبل التمكن من ادائه سقط عنه الحج) اى وجوب تعلقه فى الجملة ولو بحصول شروط البقية (ولا يجب عليه الوصية به) اى بالاحجاج عنه بعد موته وفى كتب رحمة الامة فى اختلاف الائمة من لزمه الحج فلم يحج حتى مات قبل التمكن من ادائه سقط عنه الفرض بالاتفاق وان مات بعد التمكن لم يسقط عند الشافعى واحمد هذا ولما اطلق فيما سبق قوله وعجز بينه بقوله (ويتحقق العجز بالموت والحبس والمنع) اى وبحدوثهما بالاكراه (والمرض الذى لا يرجى زواله) اى كالزمن والفالج (وذهاب البصر) اى بأن صار اعمى (والعرج) بفتحتين (والهرم) بفتحتين أى الكبر أى الذى لا يقدر على الاستمساك معه (وعدم المحرم)

مقدار صلاة ركعتين تقريبا ثم يدفع الى منى جاهرا بالتلبية

(فصل)

فى الدفع من مزدلفة الى منى اذا قرب طلوع الشمس افاض الامام والناس معه من مزدلفة فاذا وصل الى وادى محسر يستحب عند الائمة الاربعة رضى الله عنهم ان يحرك دابته قدر رمية حجر فقد روى احمد عن جابر رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم أسرع فى وادى محسر وفى الموطأ